

감사결과처분요구서

일련번호	1	감사자	감사실		공개(○) 비공개()
신분상 조치인원	-	재정상 조치방법	-	재정상 조치금액	-
수감부서 (처리할 부서)	△△△국립공원사무소 (△△△국립공원사무소)	처분요구일자	2019.04.08.	회신기일	2019.05.07.

△△△국립공원사무소 (행정상 통보)

제 목 기간제 근로자 퇴직금 지급기일 미준수
관 계 기 관 △△△국립공원사무소
내 용

1. 현황 및 지적내용

○ 현황

연번	직종	성명	퇴직일	퇴직금 지급일	지연일수	비고
1	국립공원지킴이	박00	2016.01.20.	2016.03.16.	43	△△△사무소-1473호(2016.03.08.)
2	국립공원지킴이	이00	2016.03.11.	2016.05.26.	62	△△△사무소-3410호(2016.05.16.)
3	대피소관리직	황00	2016.09.17.	2016.12.02.	61	△△△사무소-8992호(2016.11.27.)
4	국립공원지킴이	전00	2016.10.05.	2016.11.04.	16	△△△사무소-8028호(2016.10.29.)

○ 「근로자 퇴직연금보장법」 제9조(퇴직금의 지급) 및 「근로기준법」 제36조(금품 청산)에 의거 사용자는 근로자가 퇴직한 경우에는 그 지급 사유가 발생한 날로부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 하며, 특별한 사정이 있는 경우에는 당사자 간의 합의에 따라 지급기일을 연장 할 수 있음.

- △△△사무소에서는 2016년 퇴직한 기간제근로자 4명에 대하여는 퇴직한 날로부터 14일 이내에 퇴직금을 지급하여야 함에도 당사자 간의 합의 없이 최소 16일에서 최대 62일까지 퇴직금을 지연하여 지급함

2. 조치할 사항

○ 행정상 통보 (단기조치: 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소장】

- 관련 법령 숙지 및 직원 교육 등 재발방지 대책 마련